

КОПИЯ

48RS0010-01-[REDACTED]

ПЕРВЫЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

№ [REDACTED]

№ [REDACTED]

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

город Саратов

6 декабря 2023 года

Судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции в составе

председательствующей Акчуриной Г.Ж.,

судей Фирсовой Н.В., Шевцовой Н.А.

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Колесникова Алексея Ивановича к [REDACTED] о взыскании задолженности по договору займа, процентов за пользование чужими денежными средствами

по кассационной жалобе [REDACTED]

на решение Грязинского городского суда Липецкой области от 22 мая 2023 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Липецкого областного суда от 21 августа 2023 года.

Заслушав доклад судьи Фирсовой Н.В., судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции

установила:

Колесников А.И. обратился в суд с иском к [REDACTED] о взыскании задолженности по договору займа, ссылаясь на то, что 13 марта 2019 года между ним и ответчиком в устной форме заключен договор займа, по условиям которого ответчику предоставлены денежные средства в сумме 100000 руб. путем их перечисления с лицевого счета №40817810935006488790 на счет ответчика. С учетом уточнений исковых требований просил взыскать с ответчика основной долг в сумме 100000 руб., проценты за пользование

2
чужими денежными средствами за период с 14 марта 2019 года по 5 мая 2023 года в сумме 29784,10 руб. и далее взыскивать с ответчика проценты пользование чужими денежными средствами из расчета ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, начисленные на сумму основного долга, начиная с 6 мая 2023 года до дня фактического исполнения обязательства, а также взыскать расходы по уплате государственной пошлины.

Решением Грязинского городского суда Липецкой области от 22 мая 2023 года, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Липецкого областного суда от 21 августа 2023 года с [REDACTED] в пользу Колесникова А.И. взысканы задолженность по договору займа в сумме 100000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные за период с 3 декабря 2021 года по 5 мая 2023 года в сумме 13815,07 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами, начиная с 6 мая 2023 года по день фактического исполнения обязательства, начисленные на основной долг в сумме 100000 руб., исходя из ключевой ставки Центрального Банка России, действующей в соответствующий период, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 3200 руб. С [REDACTED] в доход местного бюджета Грязинского муниципального района Липецкой области взыскана государственная пошлина в сумме 27630 руб.

В кассационной жалобе ответчик просит отменить обжалуемые судебные акты, ссылаясь на допущенные судами нарушения норм материального и процессуального права. В обоснование доводов кассационной жалобы указывает о том, что оснований для взыскания задолженности у суда не имелось, поскольку письменный договор займа между сторонами не заключался, расписка в подтверждение его заключения не выдавалась, что свидетельствует об отсутствии между сторонами заемных правоотношений.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции приходит к следующему.

В соответствии с частью 1 статьи 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права. Такие нарушения норм права допущены судами при рассмотрении настоящего дела.

Обращаясь в суд с иском о взыскании задолженности, Колесников А.И. указал, что 13 марта 2019 года между ним и [REDACTED] заключен договор займа по условиям которого ответчику на условиях возвратности предоставлены денежные средства в сумме 100000 руб. путем их перечисления на карту 5290*****8663, принадлежащую [REDACTED].

Разрешив спор, суд первой инстанции, с выводами которого согласился суд апелляционной инстанции, исходил из того, что между сторонами в устной форме заключен договор займа о предоставлении денежных средств в сумме 100000 руб., в связи с чем, пришел к выводу о наличии между сторонами заемных правоотношений. Требования иска удовлетворил, взыскав с ответчика в пользу истца основной долг и проценты за пользование денежными средствами.

Судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции не может согласиться с выводами судов по следующим основаниям.

Согласно статье 2 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации задачами гражданского судопроизводства являются правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, прав и интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, других лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений. Гражданское судопроизводство должно способствовать укреплению законности и правопорядка, предупреждению правонарушений, формированию уважительного отношения к закону и суду, мирному урегулированию споров.

В соответствии с частью 1 статьи 195 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации решение суда должно быть законным и обоснованным.

В силу части 1 статьи 196 данного кодекса при принятии решения суд оценивает доказательства, определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, каковы правоотношения сторон, какой закон должен быть

4
применен по данному делу и подлежит для иск удовлетворению.

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2003 года № 23 «О судебном решении» разъяснено, что решение является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права (пункт 2).

Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании, а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов (пункт 3).

Из приведенных положений закона и акта их толкования следует, что постановление законно и обоснованного решения невозможно без установления и исследования всех обстоятельств дела, всесторонней оценки представленных доказательств.

В соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

На основании статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодателю такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Согласно статье 808 Гражданского кодекса Российской Федерации договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда.

В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодателем определенной денежной суммы или определенного количества

Федерации
то реше
соблюде
норма
данно
х случа

Согласно пункту 1 статьи 162 этого же кодекса несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.

Согласно части 1 статьи 55 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов.

В соответствии с частью 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона, лицо, участвующие в деле, должны доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Поскольку для возникновения обязательства по договору займа требуется фактическая передача кредитором должнику денежных средств (или других вещей, определенных родовыми признаками) именно на условиях договора займа, то в случае спора на кредиторе лежит обязанность доказать факт передачи должнику предмета займа и то, что между сторонами возникли отношения, регулируемые главой 42 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При наличии возражений со стороны ответчика относительно природы возникшего обязательства следует исходить из того, что заимодавец заинтересован в обеспечении надлежащих доказательств, подтверждающих заключение договора займа, и в случае возникновения спора на нем лежит риск недоказанности соответствующего факта.

При этом в силу статьи 60 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами.

Согласно пункту 1 статьи 162 Гражданского кодекса Российской

Федерации несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.

Согласно приведенным выше положениям пункта 1 статьи 162 и статьи 808 Гражданского кодекса Российской Федерации при непредставлении истцом письменного договора займа или его надлежащим образом заверенной копии в зависимости от причин этого (в случаях утраты, признания судом недостоверным доказательством, исключения из числа доказательств и т.д.) либо расписки заемщика или иного документа, удостоверяющего передачу денежной суммы, истец лишается возможности ссылаться в подтверждение договора займа и его условий на свидетельские показания, однако вправе приводить письменные и другие доказательства.

Такие доказательства подлежат оценке судом исходя из объяснений сторон об обстоятельствах дела по правилам, предусмотренным статьей 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, - по внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, с учетом того, что никакие доказательства не имеют заранее установленной силы.

Указанная правовая позиция изложена в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2015), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 25 ноября 2015 года, в редакции от 28 марта 2018 года.

Из приведенных положений закона с учетом их толкования следует, что договор займа является двусторонним и для его заключения необходимо соглашение обеих сторон.

По настоящему делу суд первой инстанции, приходя к выводу о наличии договора займа, заключенного между сторонами, по существу сослался на перечисление истцом денежных средств по поручению ответчика, а также на выводы о заключении между сторонами устного договора займа, содержащиеся в апелляционном определении Липецкого областного суда от 13 февраля 2023 года, которым отменено решение Грязинского городского суда Липецкой области от 27 октября 2022 года по иску Колесникова А.И. к [REDACTED] о взыскании неосновательного обогащения в сумме 100000 руб., по делу постановлено новое решение об отказе в удовлетворении указанного иска.

Между тем, из материалов рассматриваемого дела следует, что

письменный договор займа между Колесниковым А.И. и [REDACTED] не заключался, какие-либо иные письменные доказательства, которые бы подтверждали заключение между сторонами договора займа, его условия, срок возврата денежных средств материалы дела не содержат. Представленная же в материалы дела выписка из лицевого счета истца о перечислении им на счет [REDACTED] денежных средств в сумме 100000 руб. бесспорным доказательством заключения договора займа не является.

При рассмотрении дела [REDACTED] не подтверждала, указывала на то, что договор займа между сторонами не заключался, представляла доказательства, подтверждающих, что перечисление денежных средств произведено на условиях договора займа и возвратности, истец суду не представил, риска или иной письменный документ, подтверждающий передачу денежных средств истцом Колесниковым А.И., в материалах дела отсутствует.

Однако суд, придя к выводу о том, что между сторонами сложились отношения по договору займа, надлежащей правовой оценки этим обстоятельствам и позиции ответчика не дал.

Вместе с тем от установления данных обстоятельств зависела квалификация правоотношений сторон.

Судебная коллегия отмечает, что апелляционное определение Липецкого областного суда от 13 февраля 2023 года, на которое суд первой инстанции сослался при принятии решения, выводов о наличии между сторонами заемных правоотношений не содержит.

В рассматриваемом случае для правильного разрешения спора суду надлежало установить правовую основу возникновения между Колесниковым А.И. и [REDACTED] отношений кредитора и должника, определить, какие действия названных сторон с учетом представленных доказательств могут свидетельствовать о возникновении между ними заемных правоотношений, были ли согласованы сторонами существенные условия договора займа.

Нарушения, допущенные при постановлении решения судом первой инстанции, судом апелляционной инстанции, проверявшим его законность, устранены.

Согласно части 1 статьи 327 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд апелляционной инстанции повторно рассматривает дело в судебном заседании по правилам производства в суде первой инстанции с учетом особенностей, предусмотренных главой 39 данного Кодекса.

Учитывая, что повторное рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции предполагает проверку и оценку фактических обстоятельств дела и их юридическую квалификацию в пределах доводов жалобы и в рамках требований, которые уже были предметом рассмотрения в суде первой инстанции (пункт 37 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 июня 2021 года № 16 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующего судопроизводство в суде апелляционной инстанции»), а также принимая во внимание необходимость соблюдения разумных сроков судопроизводства (статья 111 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации), суд кассационной инстанции считает необходимым отменить апелляционное определение и направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

При новом рассмотрении дела суду апелляционной инстанции следует учесть изложенное и разрешить дело в зависимости от установленных обстоятельств и в соответствии с требованиями закона.

Руководствуясь статьями 379.7, 390, 390.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции

определяет:

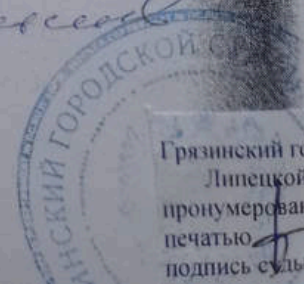
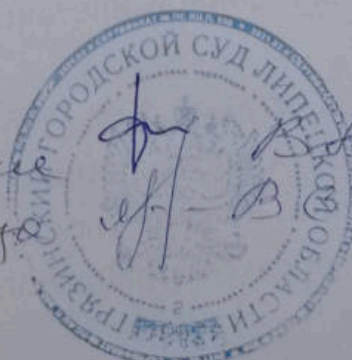
апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Липецкого областного суда от 21 августа 2023 года отменить, дело направить на новое апелляционное рассмотрение в судебную коллегию по гражданским делам Липецкого областного суда.

Председательствующий

Судьи

КОПИЯ ВЕРНА

по определению
судьи



Грязинский гор.
Липецкой об.
пронумеровано
печатью
подпись судьи